

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälten und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrru
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				